
SENAI



SENAI

Propriedade Intelectual

Propriedade Intelectual

Segundo a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual refere-se às **criações da mente**: invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados no comércio.



Patente

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

Patente

- **Patente de Invenção (PI):** É para criações novas e complexas, como um produto ou processo totalmente inovador, com alto nível de criatividade (atividade inventiva).
Dura 20 anos a partir do pedido.
Exemplo: Um novo tipo de motor elétrico com uma tecnologia inédita.

- **Patente de Modelo de Utilidade (MU):** É para melhorias em objetos já existentes, com alguma mudança prática e útil que torne o uso ou a fabricação melhor.
Dura 15 anos a partir do pedido.
Exemplo: Uma nova alça ergonômica para uma panela que facilita o uso.

Patente

https://www.gov.br/inpi/pt-br

https://consumidormoderno.com.br/20-invencoes-brasil-brasileiros/

Processo demora cerca de cinco anos.

Direitos Autorais



Direitos autorais são um conjunto de normas que protegem a autoria e os direitos sobre obras intelectuais, como livros, músicas, filmes e outras criações, garantindo ao autor o controle sobre a utilização e reprodução de sua obra. Eles são uma parte da propriedade intelectual e abrangem tanto direitos morais (relacionados à autoria) quanto patrimoniais (relacionados à exploração econômica da obra).

Direitos Autorais

Exemplos de obras protegidas:

•Livros, artigos, poesias;
•Músicas, jingles;
•Pinturas, esculturas, fotografias;
•Filmes, séries, vídeos;
•Programas de computador;
•Danças, peças de teatro.

No Brasil, você não é obrigado a registrar uma obra para que ela esteja protegida por direitos autorais. A proteção surge automaticamente no momento em que a obra é criada e fixada em um meio físico ou digital.

Mas, fazer o registro é altamente recomendado, serve como prova legal de que você é o autor, caso precise defender seus direitos.

Direitos Autorais

1. Obras literárias, artísticas e científicas

(Livros, textos, músicas, ilustrações, roteiros, poemas, etc.)

Local: Biblioteca Nacional (Fundação Biblioteca Nacional – FBN)

Site: www.bn.gov.br

Envia-se formulário + cópia da obra + comprovante de pagamento

2. Programa de computador (software)

Local: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Site: www.gov.br/inpi

Totalmente digital – exige certificado digital e cadastro no gov.br

Você registra o código-fonte e recebe um número de registro oficial

Direitos Autorais

3. Músicas e obras musicais

Locais possíveis:

•Biblioteca Nacional (como obra intelectual)

•Escola de Música da UFRJ (para registro musical)

•Também pode se registrar na ABRAMUS, ECAD ou UBC se você deseja gerar receita (royalties) com execuções públicas.

Direitos Autorais

. **O que é o ECAD?**

. **ECAD** significa Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É uma organização brasileira responsável por coletar e distribuir os direitos autorais relativos à execução pública de músicas.

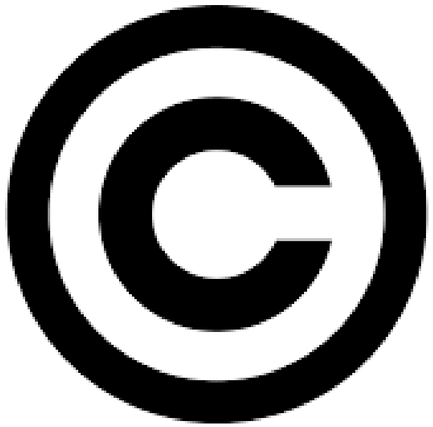
. **Como o ECAD funciona?**

. Quando uma música é tocada em lugares públicos — como rádios, shows, lojas, festas, restaurantes, programas de TV e internet — o ECAD cobra uma taxa (chamada de royalties) desses estabelecimentos ou empresas que usam a música. Depois, o ECAD repassa esse dinheiro para os compositores, autores, intérpretes e produtores musicais, garantindo que eles sejam remunerados pelo uso das suas obras.

Direitos Autorais

Copyright é o direito legal que o criador de uma obra tem de controlar como essa obra é usada.

Usado principalmente em países como os Estados Unidos, Reino Unido e outros que seguem o sistema de common law (direito anglo-saxão)



Marca Registrada

Uma **marca registrada** é um sinal — que pode ser uma palavra, frase, símbolo, desenho, logo, nome ou uma combinação desses elementos — usado para identificar e distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas.

Registrar uma marca significa que você tem o direito exclusivo de usá-la no mercado, protegendo seu negócio contra cópias ou usos indevidos por terceiros.

Marca Registrada

Para que serve?

- Identificar a origem dos produtos ou serviços;
- Proteger a reputação da empresa, evitando que outras usem marcas iguais ou parecidas para confundir consumidores;
- Valorizar o negócio, tornando a marca um ativo importante e reconhecido;
- Permitir que o titular licencie ou venda o uso da marca.

Marca Registrada

O que o símbolo ® significa?

- Ele indica que a marca está registrada legalmente no órgão competente — no Brasil, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
- Ao usar esse símbolo, o proprietário da marca está avisando ao público que a marca tem proteção legal contra uso indevido por terceiros.
- Somente marcas registradas podem usar o símbolo ®. Usar esse símbolo sem registro é ilegal.

Marca Registrada

E o que é o símbolo ™?

- O símbolo ™ (abreviação de "trademark") é usado para indicar que alguém está reivindicando uma marca, mesmo que ela ainda não tenha sido registrada oficialmente.
- É uma forma de avisar que aquele nome, logo ou símbolo é usado como marca, mas ainda não tem a proteção legal completa.

Segredo Comercial



São informações valiosas e confidenciais que uma empresa ou pessoa mantém em segredo para obter uma vantagem competitiva no mercado. Essas informações não são públicas e, se divulgadas, podem prejudicar o negócio.

Exemplos de segredos comerciais:

- Fórmulas (como a receita da Coca-Cola)
- Métodos de produção
- Processos industriais
- Estratégias de marketing
- Listas de clientes
- Dados financeiros confidenciais

Segredo Comercial

Não existe um registro público formal para segredos comerciais.

A proteção depende principalmente de manter as informações em sigilo.

Como se proteger?

Acordos de confidencialidade :

Faça contratos com funcionários, parceiros e fornecedores para que eles se comprometam legalmente a não divulgar informações sigilosas.

Controle de acesso:

Restrinja o acesso às informações importantes apenas para pessoas que realmente precisam saber.

Documentação e políticas internas:

Tenha políticas claras sobre o uso e o compartilhamento das informações confidenciais dentro da empresa.

Medidas de segurança física e digital:

Use sistemas de segurança como senhas, criptografia, câmeras, entre outros, para proteger documentos e dados.

Design Industrial



Design Industrial

É a proteção legal dada ao aspecto visual, a forma, o desenho ou a aparência estética de um produto. Ou seja, ele protege o **visual externo** que torna um produto único e diferente dos outros, sem entrar em aspectos técnicos ou funcionais.

Exemplos de design industrial:

. O formato e o estilo de um celular;

. O desenho de um carro;

. A embalagem de um produto;

. O design de móveis ou utensílios domésticos.

Design Industrial

Para que serve a proteção do design industrial?

- Impede que outras empresas copiem o visual do seu produto;
- Valoriza o produto e a marca, tornando-o reconhecível no mercado;
- Dá exclusividade para explorar comercialmente o design por um período determinado.



Design Industrial

No Brasil, o registro do design industrial é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Após o registro, o titular tem direito exclusivo de usar e explorar o design por até 25 anos (inicial de 10 anos, contados a partir da data do depósito do pedido, podendo ser prorrogado por até três períodos de 5 anos cada, totalizando um máximo de 25 anos).

Curiosidades

https://widjojo.id/examples-of-industrial-design-rights/

https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2022/08/10-produtos-com-embalagens-que-confundem-os-clientes.html

https://www.belarminopi.com.br/blog/traduzindo-o-trade-dress

https://www.ritteradvogados.com.br/heinz-hemmer-mantem-o-registro-do-desenho-industrial-de-suas-iconicas-embalagens-das-linhas-de-mostarda-e-ketchup/

Curiosidades

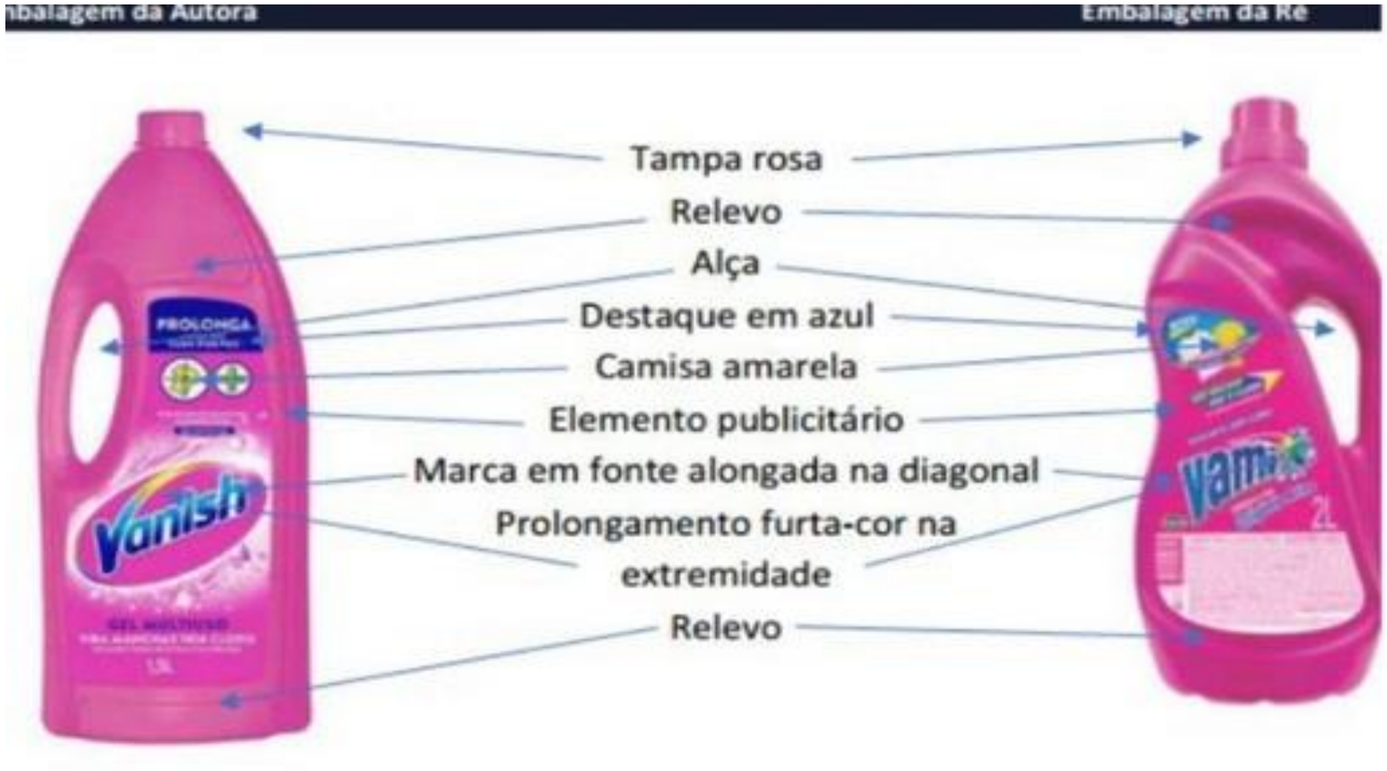
http://www.dportilho.com.br/trade-dress-conflitos-de-identidades-visuais-de-embalagens-e-a-natureza-das-pericias-tecnicas/

https://widjojo.id/examples-of-industrial-design-rights/

Curiosidades

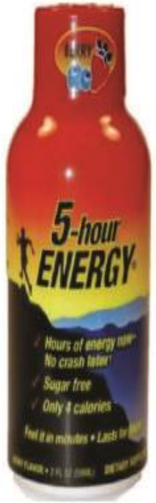






Curiosidades





















Curiosidades





Categoria	Definição	Exemplos	Valor Aproximado (BR)	Tempo para Aprovação	Validade / Duração	Órgão Responsável	Observações Importantes
Patente	Direito de exclusividade sobre uma invenção ou modelo de utilidade com aplicação industrial.	Motor com menor consumo de energia, medicamento, nova tecnologia	A partir de R$ 175 (pessoa física ou MEI) + R$ 90/anuidade	7 a 10 anos (em média)	20 anos (invenção) ou 15 anos (modelo de utilidade)	INPI	Exige descrição técnica e comprovação de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Direitos Autorais	Protege obras intelectuais originais nos campos literário, artístico e científico, desde sua criação.	Livros, músicas, softwares, filmes, obras de arte	Registro opcional: R$ 20 a R$ 100 (Biblioteca Nacional, etc.)	Imediato (com a criação da obra)	70 anos após a morte do autor	Biblioteca Nacional, ECAD, etc.	Não protege ideias ou conceitos, apenas a forma expressa da criação.
Marca Registrada	Protege o uso exclusivo de um nome, logo ou símbolo que identifique produtos ou serviços.	Coca-Cola®, Nike®, logotipo de empresa	A partir de R$ 142 (pedido) + R$ 298 (registro por 10 anos)	8 a 14 meses (em média)	10 anos (renovável indefinidamente)	INPI	Pode ser nominativa (nome), figurativa (imagem) ou mista (nome + imagem).
Segredo Comercial	Informação confidencial estratégica que confere vantagem competitiva.	Receita da Coca-Cola®, algoritmos do Google, fórmula de um cosmético	Nenhum custo oficial (proteção interna/contratual)	Imediato (internamente protegido)	Enquanto mantido em segredo	Empresa ou inventor	Requer cláusulas de confidencialidade, controle de acesso e políticas internas bem estruturadas.
Desenho Industrial	Protege o aspecto visual ornamental de um objeto que possa ser reproduzido em escala industrial.	Embalagens, móveis, estampas, design de garrafa, celular	A partir de R$ 118 (pessoa física ou MEI) + taxas de manutenção	4 a 10 meses (em média)	10 anos (prorrogável por até 3 períodos de 5 anos)	INPI	Não protege funcionalidade, apenas a forma estética/ornamental do produto.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br